

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1367/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
ขอนแก่น

โจทก์

นายวิเชียร ธรรมสุรักษ์

จำเลย

นายวิเชียร ธรรมสุรักษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ฯลฯ จำคุก 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท
จำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) ฯลฯ กำหนดโทษเป็นไปตามศาลชั้นต้นโดยไม่รอกการ
ลงโทษและไม่ปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 109,108)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาโดยตีราคาประกัน
200,000 บาท (อันดับ 28)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ